

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 902/2531

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

โจทก์

นายเจียกัม หรือกัมจ้อย แซ่เจีย

จำเลย

นายเจียกัม หรือกัมจ้อย แซ่เจีย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและศาลอุทธรณ์ยื่นตามศาลชั้นต้นทั้งลงโทษจำคุกเพียง 5 เดือนเท่านั้น จำเลยจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงอีก ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับรองเอกสารต่าง ๆ นั้น จำเลยเพิ่งกระทำขึ้นภายหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีไปแล้วจึงไม่อาจนำเสนอศาลฎีกาได้จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าสิทธิในการดำเนินคดีอาญาของโจทก์ระงับลงแล้วหรือไม่ การที่ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกานั้นยังคลาดเคลื่อนอยู่

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81)โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,83ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 10 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 5 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 77)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและให้
ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ฎีกาจำเลยอ้างข้อกฎหมายว่าสิทธิในการ
ดำเนินคดีอาญาของโจทก์ระงับไปเฉพาะผู้เสียหายบางรายหรือไม่ เพื่อนำไปสู่ปัญหา
ข้อเท็จจริงที่ว่า สมควรจะรอการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริง ต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและให้
ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ฎีกาจำเลยอ้างข้อกฎหมายว่าสิทธิในการ
ดำเนินคดีอาญาของโจทก์ระงับไปเฉพาะผู้เสียหายบางรายหรือไม่ เพื่อนำไปสู่ปัญหา
ข้อเท็จจริงที่ว่า สมควรจะรอการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริง ต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ให้ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ